

JOHAN ANSARI BIN ABDUL JAMIL

Lwn.

IKA NORDIANA BINTI MOHD NOOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 12 Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijjah 1442H.

Kes Semakan No. 10000-003-0053-2021

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Nu'aim bin Majemi daripada Tetuan Nuaim Razak & Partners.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

1.1 Mahkamah Tinggi Yang Mulia ini menyemak dan membuat suatu keputusan tambahan dan/atau meminda sebahagian keputusan Hakim Syarie Yang Arif Tuan Abdul Shukor bin Abd Hamid, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh pada 22 Februari 2021 sebagaimana berikut;

a) Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon;

- b) Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas dua orang anak yang bernama Sabrina Izzati binti Johan Ansari (No. Mykid: 110829-10-1778) dan Yusuf Ansari bin Johan Ansari (No. Mykid: 140921-10-2007) diserahkan kepada Pemohon (ibu) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No: 10207-028-0435-2019 diputuskan;
- c) Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan pada hari Ahad minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dari jam 9.00 pagi hingga jam 7.00 petang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.

1.2 Mahkamah Yang Mulia ini membuat perintah dengan meminda terma-terma perintah tambahan seperti mana berikut;

- a) Responden (ibu) diberikan hak penjagaan sementara ke atas dua orang anak yang bernama Sabrina Izzati binti Johan Ansari (No. Mykid: 110829-10-1778) dan Yusuf Ansari bin Johan Ansari (No. Mykid: 140921-10-2007) sehingga kes induk hak jagaan selesai.
- b) Pemohon (bapa) diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan iaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Anak-anak tersebut diambil pukul 6.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan semula sebelum jam 9.00 malam pada hari ahad.
- c) Pemohon diberikan hak melihat dan melawat serta membawa anak-anak bersama tanpa bermalam pada bila-bila masa yang sesuai setelah diberitahu kepada Responden (ibu) sehari sebelum.

- d) Hak menyambut hari raya bersama anak-anak hendaklah secara bergilir-gilir antara pemohon (bapa) dan Responden (ibu). Di mana bermula hari raya Aidilfitri tahun 2021/1442 anak-anak akan bersama Pemohon (bapa), manakala bagi hari raya Aidiladha 2021/1442 anak-anak akan bersama dengan Responden (ibu). Giliran ini akan berjalan sehingga kes induk selesai. Anak-anak akan diambil oleh Pemohon (bapa) sehari sebelum hari raya menjelang dan akan dipulangkan semula pada hari raya kedua sebelum jam 6.00 petang.
- e) Hak bersama dan bermalam sewaktu cuti persekolahan yang melebihi 1 minggu hendaklah dibahagi secara sama rata antara Pemohon dan Responden.
- f) Pemohon dan Responden hendaklah dibenarkan akses dan berhubung tanpa ada sebarang halangan pada bila-bila masa dengan anak-anak tersebut melalui satu (1) talian khas diserahkan kepada anak.
- g) Bagi tujuan pengambilan dan penghantaran anak-anak hendaklah dibuat di luar kawasan rumah Responden (ibu) dengan persetujuan pihak-pihak atau dilakukan di balai polis berdekatan tempat tinggal Responden.
- h) Suami baru Responden (ibu) adalah ditegah membuat apa-apa kacau ganggu atau campur tangan sebarang urusan anak-anak Pemohon dan Responden.
- i) Pihak polis hendaklah memberi kerja sama dan membantu mana-mana pihak bagi memastikan perintah ini dapat dilaksanakan.

1.3 Kos dalam tindakan ini hendaklah ditanggung oleh pihak Responden sepenuhnya; dan

1.4 Apa-apa Perintah yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 21 Mei 2010 dan telah bercerai pada 18 Julai 2019 di dalam Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Negeri Selangor. Perkahwinan pasangan ini telah dikurniakan dengan sepasang cahayaamata iaitu Sabrina Izzati binti Johan Ansari (dilahirkan pada 29 Ogos 2011) dan Yusuf Ansari bin Johan Ansari (dilahirkan pada 21 September 2014).

3) Responden telah memfailkan permohonan kes induk hadhanah melalui Saman No.: 10207-028-0485-2019 pada 10 Oktober 2019 untuk mendapatkan hak penjagaan kekal anak-anak tersebut.

4) Responden seterusnya telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah interim hak penjagaan anak-anak tersebut melalui Permohonan No.: 10207-038-0075-2020 pada 16 Januari 2020.

5) Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 28 September 2020 manakala Responden telah memfailkan Afidavit Balasan pada 2 Disember 2020. Mahkamah telah mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis masing-masing dan menetapkan tarikh untuk keputusan pada 25 Februari 2021.

6) Namun tarikh keputusan yang ditetapkan pada 25 Februari 2021 telah diawalkan pada 22 Februari 2021 dan pada tarikh tersebut, keputusan telah dibacakan oleh Pendaftar.

7) Pemohon secara peribadi rasa terkilan dan kecewa apabila Pemohon amat mengharapkan suatu keputusan yang adil dan saksama bagi membolehkan Pemohon mendapatkan akses, hak bersama dan bermalam buat sementara waktu sehingga kes induk selesai.

8) Oleh yang demikian permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan-alasan berikut;

8.1 Mahkamah Bicara terkhilaf di dalam meneliti serta mengambil kira fakta yang diakui di dalam kertas kausa yang mana Responden telah memohon "*akses dan lawatan serta bermalam mengikut penggiliran setiap minggu atau pada waktu yang munasabah akan diberikan kepada Responden dengan memberikan makluman awal sebelum mengambil anak-anak*". Pemohon sebagai Responden di dalam kes interim hadhanah tersebut telah tidak membantah terma yang dipohon oleh Responden tersebut.

8.2 Mahkamah Bicara juga telah terkhilaf apabila menolak permohonan Responden bagi akses bermalam tersebut tanpa menyentuh dan / atau menjelaskan alasan mengapa hak Pemohon untuk bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut tidak dibenarkan.

- 8.3 Mahkamah Bicara telah terkhilaf apabila tidak memanggil anak-anak tersebut untuk ditemuduga sedangkan anak-anak tersebut telah besar dan mencapai umur mumaiyiz atau cerdik untuk menilai dan memilih sendiri.
- 8.4 Mahkamah Bicara tidak memberi perhatian dan mengulas mengenai kedudukan dan kelayakan Responden sebagai penjaga dalam keadaan Responden telah berkahwin lain selepas bercerai dengan Pemohon.
- 8.5 Mahkamah Bicara terkhilaf sekiranya menerima dokumen yang diekshibitkan oleh Responden yang tiada kaitan dengan kes hadhanah dan tanpa melalui proses pembuktian mengikut lunas undang-undang.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

10) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-

kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti*

menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.

- iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-*

isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 - 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 - 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 - 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
 - 11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*
- 2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

11) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No.: 10207-038-0075-2020 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:

13.1 Responden telah memfailkan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Hadhanah pada 16 Januari 2020 melalui Peguam Syarie, Puan Salina Marhamah binti Shamsuddin daripada Tetuan Shazril Khairy Mustafa & Associates.

- 13.2 Permohonan telah disampaikan kepada Pemohon pada 28 Januari 2020 secara kediri.
- 13.3 Sebutan di hadapan Pendaftar pada 16 Mac 2020 dengan kehadiran Responden bersama Peguam Syarienya dan tanpa kehadiran Pemohon.
- 13.4 Sebutan di hadapan YA Hakim Bicara pada 7 Julai 2020 tanpa kehadiran Responden yang diwakili oleh Peguam Syarienya dan dengan kehadiran Pemohon. Kes ditangguhkan pada 5 Ogos 2020 untuk Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan.
- 13.5 Sebutan di hadapan YA Hakim Bicara pada 5 Ogos 2020 dengan kehadiran Responden bersama Peguam Syarienya dan dengan kehadiran Pemohon sendirian. Kes ditangguhkan pada 10 September 2020 bagi memberi peluang kali kedua kepada Pemohon untuk memfailkan Afidavit Jawapan.
- 13.6 Sebutan di hadapan YA Hakim Bicara pada 10 September 2020 dengan kehadiran Responden bersama Peguam Syarienya dan dengan kehadiran Pemohon sendirian. Kes ditangguhkan pada 20 Oktober 2020 bagi memberi peluang kali ketiga kepada Pemohon untuk memfailkan Afidavit Jawapan dan Responden untuk memfailkan Afidavit Balasan.
- 13.7 Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan pada 28 September 2020 manakala Responden memfailkan Afidavit Balasan pada 2 Disember 2020.
- 13.8 Sebutan di hadapan YA Hakim Bicara pada 2 Disember 2020 dengan kehadiran kedua-dua Pemohon dan Responden bersama Peguam Syarienya masing-masing. Kes ditangguhkan pada 25 Februari 2021 untuk keputusan.

13.9 Keputusan dibacakan oleh Pendaftar pada 22 Februari 2021 tanpa kehadiran Responden yang diwakili oleh Peguam Syarienya dan dengan kehadiran Pemohon bersama wakil Peguam Syarienya.

Alasan 1 : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memanggil anak-anak tersebut untuk ditemuduga sedangkan anak-anak tersebut telah besar dan mencapai umur mumaiyiz atau cerdik untuk menilai dan memilih sendiri.

14) Kami mendapati bahawa berdasarkan kronologi di atas, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan tanpa memanggil anak pertama yang telah mencapai umur mumaiyiz (9 tahun 6 bulan pada bulan Februari 2021) untuk membuat pilihan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 85(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 (EUUKIS 2003) yang menyatakan –

“Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya ”.

15) Manakala bagi anak kedua yang masih belum mumaiyiz (6 tahun 5 bulan pada bulan Februari 2021), maka adalah tertakluk kepada “*status quo*” undang-undang berdasarkan seksyen 82 EUUKIS 2003 di mana ibu adalah

pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumaiyiz) dan hak itu diberikan kepada ibu tersebut apabila ia memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan Seksyen 83 EUUKIS 2003.

16) Kami juga telah merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan kami dapati dapatan YA Hakim Bicara bahawa oleh kerana anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon (Responden di dalam kes ini) maka pada peringkat ini, pertukaran hak jagaan anak tersebut hendaklah dielakkan buat sementara waktu bagi mengelakkan kemudharatan kepadanya sekurang-kurangnya sehingga tuntutan hak jagaan kekal yang kini di dalam prosiding diputuskan. YA Hakim Bicara berpendapat adalah wajar Mahkamah mengekalkan '*status quo*' yang ada ketika ini bagi mengelakkan perbalahan yang lebih panjang dan memberi kemudharatan kepada anak tersebut.

17) Walaupun YA Hakim Bicara tidak memanggil anak pertama yang telah mencapai umur mumaiyiz untuk ditemuduga dan tidak juga menyatakan alasan mengapa anak tersebut tidak dipanggil untuk ditemuduga tetapi kami berpuas hati dengan justifikasi YA Hakim Bicara bahawa *pengekalan status quo* penjagaan anak-anak tersebut sekurang-kurangnya sehingga tuntutan hak jagaan kekal diputuskan adalah bertujuan untuk mengelakkan perbalahan yang lebih panjang dan memberi kemudharatan kepada anak-anak tersebut.

18) Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf di dalam keputusannya dan adalah tidak mewajarnya kami untuk campur tangan di dalam keputusan yang diberikan.

19) Dengan itu kami boleh menjawab persoalan bagi alasan 2 Pemohon bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila tidak memanggil anak yang telah mencapai umur mumaiyiz untuk ditemuduga untuk menilai dan memilih sendiri penjaganya.

Alasan 2 : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan bagi akses bermalam Pemohon bersama anak-anak tersebut tanpa menyentuh dan / atau menjelaskan alasan mengapa hak Pemohon untuk bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut tidak dibenarkan.

20) Bagi menjawab isu ini kami telah merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 10 di dalam perenggan 12 iaitu;

“ Hak lawatan yang akan diperolehi oleh Responden di dalam kes ini diputuskan oleh Mahkamah ini berdasarkan kepada kesesuaian dengan fakta dan keadaan sedia ada serta budibicara Mahkamah sehingga kes induk diputuskan. Pada peringkat ini, Mahkamah tidak berhasrat untuk menetapkan tempoh masa dan waktu lawatan secara

terperinci kerana ia akan ditentukan di dalam kes induk yang masih dalam prosiding Mahkamah.”

21) Kami tidak menemui alasan undang-undang mahupun Hukum Syarak yang dirujuk oleh YA Hakim Bicara yang boleh dipertimbangkan bagi menghalang Pemohon daripada bermalam bersama dengan anak-anak tersebut. Dalam hal ini, kami berpegang kepada kaedah bahawa secara asasnya “*asal bagi sesuatu perkara adalah harus*”.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Maksudnya: *Asal bagi sesuatu perkara adalah harus sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharaman (perkara tersebut).*

22) Kami ingin menarik perhatian bahawa dalam kes *Maizatul Aznin binti Mohamed Iwn Salihin bin Ismail, Rayuan No.: 10000-028-0046-2017*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menyatakan pandangan bahawa—

“ Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan hukum syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadhanah Hakim-Hakim Syarie sebelum ini juga telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama dan hak bermalam dengan anak-anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu, Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak

sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. ”

23) Kami berpendapat pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada Mahkamah Tinggi Syariah dalam menyelesaikan kes berkaitan hak lawatan dan bermalam sama ada melibatkan perintah interim atau perintah kekal.

24) Sehubungan dengan itu berdasarkan alasan ringkas yang telah dinyatakan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusannya sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan tanpa memberikan justifikasi serta tanpa merujuk kepada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

25) Kami ingin menegaskan bahawa perbicaraan kes induk hadhanah di antara Pemohon dan Responden perlulah disegerakan demi kebajikan anak-anak tersebut. Permohonan yang bersifat interlokutori seperti ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk hadhanah.

26) Maka berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberikan perhatian dan penumpuan kepada prosiding kes induk hadhanah iaitu Kes Saman No.: 10207-028-0485-2019 agar dapat diselesaikan dengan kadar segera.

27) Kami juga ingin menasihatkan Pemohon dan Responden supaya memainkan peranan yang sewajarnya sebagai kedua ibubapa kepada anak-anak tersebut, memberi kerja sama dan tidak menghalang hak lawatan dan bermalam kepada pihak yang tidak mendapat hak jagaan anak-anak tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Perenggan 2 Perintah Kes Permohonan No.: 10207-038-0075-2020 bertarikh 22 Februari 2021 adalah **DIKEKALKAN**.
- 3) Perenggan 3 Perintah Kes Permohonan No.: 10207-038-0075-2020 adalah **DIPINDA** kepada –

“Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dari jam 9.00 pagi hari Sabtu sehingga jam 6.00 petang hari Ahad tertakluk kepada kesesuaian dan kemahuan anak-anak tersebut”

- 4) Kes Saman No.: 10207-028-0485-2019 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor